

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2335/2533

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

โจทก์

นายคมหรือนิคมหรือสังคม มานะวัน

จำเลย

นายสังคม มานะวัน จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีนี้ร่วมกับคดีหมายเลขแดงที่836/2531 ของ
ศาลชั้นต้น โดยเรียกจำเลยในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องโจทก์แต่ให้ขังจำเลยที่ 2
ไว้ระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,80 ด้วย จำคุก 10 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72,84)

จำเลยที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว
ศาลฎีกาอนุญาต ตีราคาประกัน 200,000 บาท(อันดับ 79)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
150,000 บาท (จำนวนหลัง อันดับ 13)

คำสั่ง

ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการตามคำสั่งของศาลฎีกาที่ 1103/2533 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2533

ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการตามคำสั่งของศาลฎีกาที่ 1103/2533 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2533

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำลอง สุขศิริ-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ